

0001249-78.2016.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

Gabriel Batista Martins

Juíza de Direito: Dra. Barbara Syuffi Montes.

GABRIEL BATISTA MARTINS já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24/08/2016 (fl. 39).

DECIDO.

Observo ser o caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Votorantim - SP - cep 18114-001

SENTENÇA

Processo nº:

0001249-78.2016.8.26.0663

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

Gabriel Batista Martins

Juíza de Direito: Dra. Barbara Syuffi Montes.

GABRIEL BATISTA MARTINS já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24/08/2016 (fl. 39).

DECIDO.

Observo ser o caso de reconhecimento da prescrição retroativa antecipada da pretensão punitiva, a impedir futura apreciação do mérito no presente caso.

A pena mínima cominada ao crime de furto qualificado, cuja prática é atribuída ao réu na inicial, é de 02 (dois) anos.

O réu é primário e não apresenta maus antecedentes (fls. 48/50 e 207/209).

Assim, em caso de eventual condenação, ainda que, eventualmente, fosse exasperada a pena na primeira fase em razão da presença de duas qualificadoras, verifica-se que seria o caso de reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155, §2º, do Código Penal), a impor a aplicação da causa de diminuição de pena em fração de 2/3 (dois terços), o que conduziria à pena abaixo de 01 (um) ano, à qual se atribui prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal).

É claro, portanto, antever-se a prescrição retroativa no caso em tela, a tornar inócua eventual prestação jurisdicional e, conseqüentemente, desnecessária a apreciação do mérito, uma vez que a denúncia foi recebida em 24/08/2016, tendo

decorrido período superior ao prazo prescricional, mesmo após a consideração do tempo de suspensão do processo (fls. 101, 113 e 126), a demonstrar, com toda evidência, a falta de interesse do autor na presente ação.. Diante do exposto, entendo ser o caso de reconhecimento da prescrição retroativa antecipada da pretensão punitiva, razão pela qual julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GABRIEL BATISTA MARTINS em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia, o que faço com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal.

Ciência ao MP.

P.I.C., arquivando-se os autos.

Votorantim, 7 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA